

第51問

甲は、預貯金がなく、カード会社からの請求に応じられる見込みがないにもかかわらず、乙社（以下「乙」という。）の発行したクレジットカードを用いて、A店から200万円の高級な腕時計を購入しようと考えた。そこで、甲はA店の店員に200万円の腕時計を提示した上、「カードで。」と言い、乙のクレジットカードを提出した。これに対して、A店の店員が、カードを受け取り、「分割にいたしますか。」と言ったため、甲は、「1回で。」と答え、腕時計の交付を受けた。その後、乙は、A店に対して、加盟店契約に基づき、200万円を支払った後、甲に200万円を請求したが、甲は、これを支払わなかった。なお、加盟店契約では、クレジットカードの提示を受けた際には、本人確認及び支払意思の確認を加盟店に義務付ける旨の条項がある。

そこで、乙は、甲を被告として、B裁判所に対して、代金支払請求を提訴した。同訴訟において、乙は、甲が出廷しないことをいいことに、立替金が300万円であると虚偽の主張をし、300万円の請求認容判決を得た。その後、乙は、同判決に基づき、甲宅内の備品等を競売にかけ、競売代金から300万円を回収した。

甲及び乙の罪責について、論じなさい。なお、乙が法人である点は考慮しなくてよい。また、上記200万円にかかる利息及び遅延損害金についても考慮しなくてよい。

第1 甲の罪責

- 1 甲は、預貯金がなく、カード会社からの請求に応じられる見込みがないにもかかわらず、乙の発行したクレジットカードを用いて、A店から200万円の高級な腕時計を購入し、交付を受けている。
- 2 これは、自己名義のクレジットカードの使用が詐欺罪（246 I）に当たった場合があるかを問うものである（**【論点】** 自己名義のクレジットカードの使用）。

裁判例（東京高判昭59.11.19等）・学説の多数説は、自己名義のクレジットカードの不正使用の場合には、加盟店を被害者とする1項詐欺罪を認める。

この見解に従えば、支払意思・能力がないにもかかわらず、これがあるかのように装っている甲には、1項詐欺罪が成立する。

総合 234 頁 論証 108 頁

第2 乙の罪責

- 1 乙が、300万円の請求認容判決を得、その後、同判決に基づき、甲宅内の備品等を競売にかけ、競売代金から300万円の交付を受けている。いわゆる訴訟詐欺の事案である。
- 2 訴訟詐欺の問題では、裁判所を被欺罔者かつ交付行為者とする三角詐欺の一類型として詐欺罪の成立を認める判例がある（大判明44.11.27、大判大5.5.2）。ただし、最判昭45.3.26【百選Ⅱ56】が「詐欺罪が成立するためには、被欺罔者が錯誤によってなんらかの財産的処分行為をすることを要するのであり、被欺罔者と財産上の被害者とが同一人でない場合には、被欺罔者において被害者のためその財産を処分しうる権能または地位のあることを要するものと解すべきである。」としており、当該事案において、詐欺罪の成立を否定していることに注意が必要である。（**【論点】** 三角詐欺）。

被害額については、認容額である300万円と100万円の両論あり得るだろう。

総合 222 頁 論証 103 頁

第1 甲の罪責

1 甲は、預貯金がなく、カード会社からの請求に応じられる見込みがないにもかかわらず、乙の発行したクレジットカードを用いて、A店から200万円の高級な腕時計を購入し、交付を受けている。

かかる行為について、「人を欺いて財物を交付させた」ものとして、詐欺罪（246条1項）の成立可能性がある。

2(1) まず、加盟店契約によって、支払意思の確認が加盟店に義務付けられていることからすると、加盟店は会員の支払意思・能力に固有の経済的利益を有するといえ、会員が支払意思・能力があるかのように装ってカードを呈示する行為は、処分行為に向けられた欺罔行為になる。また、加盟店は、支払意思・能力に欠けることを知ったならば、カードの呈示に対して物品は引き渡さなかったといえるから、錯誤に基づく処分行為も認められる。そして、同処分行為によって、商品の占有が失われた以上、財物の占有移転が認められるし、加盟店に財産上の損害も肯定できる。

したがって、1項詐欺罪の成立を肯定することができる。

(2) なお、立替払を受けられる加盟店に損害の発生があるのかとの疑問があるが、加盟店は必ずしも立替払を受けられるとは限らない。また、詐欺の成否はカード利用行為時の問題であるから、代金決済がなされるから損害が生じないという議論は妥当性を欠く。

3 以上より、乙により立替払がされている本件でも、甲にはA店に対する1項詐欺罪が成立する。

1

第2 乙の罪責

1 乙は、甲が出廷しないことをいいことに、立替金が300万円であると虚偽の主張をし、300万円の請求認容判決を得、その後、同判決に基づき、甲宅内の備品等を競売にかけ、競売代金から300万円を回収している。

かかる行為について、「人を欺いて財物を交付させた」ものとして、甲に対する1項詐欺罪の成立が考えられる。

2(1) この点については、裁判所に対して欺く行為はあり得るか（弁論主義との関係）、また、誤判に基づいて勝訴者に財物を交付する行為が処分行為といえるかが問題となる。

(2) まず、第1点目について、訴訟では、弁論主義のもと、裁判所は当事者の主張に拘束されるから、それが虚偽だと分かっているにもかかわらず裁断しなければならない。この点を捉えて、詐欺罪は成立しないとする見解もある。

しかし、裁判所は自由心証によって事実の有無を判断する（民事訴訟法247条）から、裁判官が事実誤認し、錯誤に陥ることはあり得るというべきである。

したがって、裁判所に対する欺く行為はあり得る。

(3) 次に、第2点目について、被欺罔者（処分行為者）と財産上の被害者は、必ずしも一致する必要はない。もっとも、詐欺罪の本質は、被害者の瑕疵ある意思に基づく占有移転に求められるから、被欺罔者は財産上の被害者の財産を処分し得る地位、権能を有することが必要で

2

ある。

ここで、裁判所は、訴訟制度上、判決等に付与される強制力によって訴訟当事者の財産を処分する地位、権能を有する。

したがって、裁判所を被欺罔者兼処分行為者、訴訟当事者（敗訴者）を財産上の被害者とする詐欺罪が成立すると解する。

- (4) 本問では、乙によって裁判所が欺罔され、誤判を行った結果、乙は、同判決に基づき、甲宅内の備品等を競売にかけ、競売代金から300万円を回収しているから、乙に、裁判所を被欺罔者兼処分行為者、敗訴者甲を財産上の被害者とする詐欺罪が成立する。

3 以上から、本件では300万円について甲に対する1項詐欺罪が成立する。

なお、債権を正当に行使して満足を得ることと、誤判に基づいて執行を受けることは等価ではない以上、乙が債権を有している200万円を含む300万円全体について詐欺罪が成立する。

以上